

INFORME Nº 80/2026/CODI/SCO

PROCESSO Nº 53528.004135/2022-85

INTERESSADO: CLARO S.A.

1. ASSUNTO

1.1. **Claro S.A, CNPJ nº 40.432.544/0001-47.** Acompanhamento dos processos de bilhetagem, tarifação e faturamento, a fim de aferir a conformidade com os termos e condições constantes nos contratos das ofertas avulsas do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e do Serviço Móvel Pessoal (SMP), na modalidade pós-paga, no ano de 2022, em todo o território nacional. Proposta de instauração de Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado).

2. REFERÊNCIAS

- 2.1. Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações - LGT);
- 2.2. Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013 (Regimento Interno da Anatel - RIA);
- 2.3. Resolução nº 632, de 7 de março de 2014 (Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC);
- 2.4. Resolução nº 746, de 22 de junho de 2021 (Regulamento de Fiscalização Regulatória - RFR).

3. ANÁLISE

Do objeto

3.1. Acompanhamento dos processos de bilhetagem, tarifação e faturamento, a fim de aferir a conformidade com os termos e condições das ofertas conjuntas do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e do Serviço Móvel Pessoal (SMP) em 2022, na modalidade pós-paga e em todo o território nacional.

Dos fatos

- 3.2. Este processo foi criado em 20 de dezembro de 2022, com a anexação da Solicitação Inspeção #96663 SOL_CPAE_2023_0013 (9493737), de 29 de novembro de 2022, inserida nos autos do processo nº 53500.336187/2022-26.
- 3.3. Em 28 de fevereiro de 2025, foi elaborado o Relatório de Fiscalização nº 27/2024/GR04FI3/GR04/SFI (12430148), o qual foi encaminhado na mesma data à CPAE.
- 3.4. Em 14 de março de 2025 (13410859), por meio do Ofício nº 60/2025/CPAE/SCP-ANATEL (13370215), a CPAE notificou a Claro a respeito dos indícios de irregularidades encontrados na prática de descontos, visitas técnicas e prazos de reajuste, solicitando manifestação a respeito das inconformidades encontradas.
- 3.5. A resposta foi dada em 15 de abril de 2025 (13571679), por meio da Carta CT 04.0192 - GRE_F - 2025 (13571677) e anexo, mas em 7 de maio de 2025, a Claro complementou sua manifestação, apresentando a Carta CT 05.0243 - GRE_F - 2025 (13658829) e anexo.
- 3.6. Em 2 de junho de 2025, foi elaborado o Informe nº 28/2025/CPAE/SCP (13689302), avaliando as manifestações da Prestadora. O resultado da avaliação foi encaminhado à ela por meio do Ofício nº 413/2025/CPAE/SCP-ANATEL (13751556), recebido em 13 de junho de 2025 (13848106).
- 3.7. A Claro respondeu à notificação em 30 de junho de 2025 (13920962), por meio da Carta CT 06.0393 - GRE_F - 2025 (13920960).
- 3.8. Em 17 de setembro de 2025 (14398446), a Claro foi notificada para apresentar esclarecimentos adicionais, por meio do Ofício nº 620/2025/CPAE/SCP-ANATEL (14392506), recebendo resposta em 2 de outubro de 2025 (14490603), por meio da Carta CT 10.0654 - GRE_F - 2025 (14490601).
- 3.9. Diante disso, em 12 de dezembro de 2025 foi elaborado o Informe nº 58/2025/CPAE/SCP (14364911), o qual serviu como base para a emissão do Despacho Decisório nº 26/2025/CPAE/SCP (14850196), notificando-se a entidade por meio do Ofício nº 659/2025/CPAE/SCP-ANATEL (14850201).
- 3.10. Em 15 de junho de 2025, foram emitidos os Ofícios nº 660/2025/CPAE/SCP-ANATEL (14850208) e nº 661/2025/CPAE/SCP-ANATEL (14850215), a fim de comunicar a Superintendência de Relações com Consumidores (SRC) e a Superintendência de Controle de Obrigações (SCO), respectivamente, a respeito do resultado da fiscalização regulatória.

Dos indícios de infração

3.11. Ao final do Informe nº 58/2025/CPAE/SCP (14364911), a CPAE entendeu pela necessidade de apuração das seguintes condutas:

Item	Indícios de irregularidades
A	Aplicação incorreta dos descontos previstos em contrato
B	Não divulgação adequada da cobrança por visita técnica
C	Reajuste de preço da oferta contratada em prazo inferior a 12 (doze) meses

A - Aplicação incorreta dos descontos previstos em contrato

3.12. A Prestadora criou ofertas com a possibilidade de desconto para os clientes, desde que eles optassem pela fatura digital e fizessem o pagamento via Débito Automático em Conta Corrente (DACC). Seguem os valores dos descontos e ofertas vinculadas a essa regra:

- a) R\$ 10,00 para os clientes da oferta do SMP - Claro Pós Conectado 20 GB (10 GB + 10 GB Bônus Combo Multi);
- b) R\$ 5,00 para os clientes da oferta do SCM - Virtua - BL 350 M Combinado Fid.

3.13. As manifestações da Prestadora durante a fiscalização regulatória foram analisadas nos Informes nº 28/2025/CPAE/SCP (13689302) nº 58/2025/CPAE/SCP (14364911), chegando-se ao seguinte resultado:

Serviço	Acesso	Quantidade de faturas	Vencimento com cobrança irregular	Valor devido ao cliente	Análise		
SMP	(11) 98272-7276	1	15/03/2022	R\$ 10,00	Ausência do desconto promocional c		
	(13) 98140-0844	1	10/01/2022	R\$ 10,00	Ressarcimento em relação ao desco em 10/01/2025 (14490602)		
	(12) 98264-7805	1	20/03/2022	R\$ 10,00	Ausência do desconto promocional c		
	(54) 99697-1175	2	10/05/2022 10/06/2022	R\$ 20,00			
	(47) 98801-1471	Método de pagamento alterado para boleto impediu a concessão do desconto					
	(11) 99329-4716	2	25/02/2022 25/03/2022	R\$ 20,00	Ausência do desconto promocional c		
	(81) 99927-9656	Fatura sem valor justificou a não concessão de desconto por pagamento via débito au					
	(31) 99297-2536	1	15/04/2022	R\$10,00	Método de pagamento alterado par: relação aos vencimentos 15/07 e 15, Ressarcimento em relação ao desco realizado em 15/04/2025 (14490602)		
	(11) 98847-8261	Método de pagamento alterado para boleto impediu a concessão do desconto					
	(13) 97410-2495	1	15/07/2022	R\$ 10,00	Ausência do desconto promocional c		
	(41) 99810-8821	14	05/01/2022 05/02/2022 05/03/2022 05/04/2022 05/05/2022 05/06/2022 05/07/2022 05/08/2022 05/09/2022 05/10/2022 05/11/2022 05/12/2022 05/01/2023 05/02/2023	R\$ 140,00			
	(19) 99143-6150	1	10/08/2022	R\$ 10,00			
	(71) 98805-2326	Método de pagamento alterado para boleto impediu a concessão do desconto					

Serviço	Acesso	Quantidade de faturas	Vencimento com cobrança irregular	Valor devido ao cliente	Análise
	(81) 98433-4860	1	10/01/2022 10/02/2022	R\$ 20,00	Ausência do desconto promocional
SCM	(21) 97981-1269	Envio de fatura alterado para Correios impediu a concessão do desconto			
Total				R\$ 260,00	

3.14. Na CT 10.0654 - GRE_F - 2025 (SEI nº 14490601) da Claro, afirmou-se que foram realizadas tentativas de contato com alguns clientes, sem sucesso, sendo necessário o ressarcimento via Fundo de Defesa Direito Difusos (FDD) e solicitou orientações para a realização de depósito.

3.15. Embora tenham sido realizados ressarcimentos, alguns deles em 2025, faz necessária a instauração de um Procedimento de Acompanhamento e Controle (PAC) destinado a verificar se a Prestadora realizou da forma regulamentar a devolução dos valores cobrados indevidamente. Nessa ocasião, a entidade será informada da possibilidade de utilização do FDD. Oportunamente, também será juntada aos autos deste processo uma certidão informando da instauração do referido PAC.

3.16. Portanto, entende-se que deve ser apurado indício de descumprimento ao art. 74, I, do RGC, em relação a 10 (dez) usuários do SMP, no período de janeiro de 2022 até fevereiro de 2023, com cobranças indevidas no valor original de R\$260,00 (duzentos e sessenta reais), em descumprimento ao art. 85 do RGC.

B - Não divulgação adequada da cobrança por visita técnica

3.17. De acordo com os itens 8.9 e 9.1.5.2 do Relatório de Fiscalização nº 27/2024/GR04FI3/GR04/SFI (12430148), o valor cobrado por visita técnica não foi divulgado previamente ao consumidor.

3.18. Em sua defesa, a empresa argumentou na CT 04.0192 - GRE_F - 2025 (SEI nº 13571677) que as informações acerca dos valores de Visita Técnica estariam disponibilizadas na intranet do Centro de Atendimento. Assim, o atendente deveria alertar o cliente sobre a possibilidade de cobrança antes realizar o agendamento. O usuário que solicitasse a visita técnica no autoatendimento também seria orientado acerca da possibilidade de cobrança e suas condições.

3.19. No Informe nº 28/2025/CPAE/SCP (13689302), a CPAE sugeriu que esse indício de irregularidade fosse analisado pela Superintendência de Relações com os Consumidores - SRC, com o objetivo de verificar se a forma adotada pela empresa atenderia ao regulamento, conforme trecho abaixo:

*3.10.3. **ANÁLISE DA CPAE** De acordo com a fiscalização, não houve cobrança de visita técnica em valor superior ao estabelecido pela empresa. O indício de irregularidade apontado pela fiscalização se refere a disponibilidade da informação ao consumidor, conforme determina o art. 50, inc. I, da Resolução nº 632, de 7 de março de 2014.*

3.10.4. Nesse contexto, sugere-se que o indício de irregularidade apresentado pela fiscalização seja analisado pela Superintendência de Relações com os Consumidores - SRC, com o objetivo de verificar se a disponibilização dos valores de visita técnica da forma adotada pela empresa atende o disposto no art. 50, inc. I, da Resolução nº 632, de 7 de março de 2014.

(original não sublinhado)

3.20. Ao finalizar a instrução processual, a CPAE emitiu o Ofício nº 660/2025/CPAE/SCP-ANATEL (14850208), que foi respondido pela Gerência de Tratamento de Solicitações dos Consumidores (RCTS), por meio do Ofício nº 78/2026/RCTS/SRC-ANATEL. Nessa ocasião, a RCTS consignou que deveriam ser claramente informadas ao consumidor todas as condições relativas ao serviço, especialmente, os valores de aquisição, instalação e manutenção dos serviços e equipamentos, antes da contratação. Desse modo, a inexistência de divulgação prévia e clara sobre o valor a ser cobrado em caso de visita técnica nos canais públicos de acesso ao consumidor, tal como o site institucional, limitando a atuação da prestadora ao conhecimento do atendente e, eventualmente, informando-se o consumidor apenas no momento da solicitação do serviço, revelava indícios de descumprimento do art. 50, IV do RGC.

3.21. Portanto, entende-se pela necessidade de apuração do indício de descumprimento art. 50, IV, do RGC, de caráter procedimental, no período de 17 de junho a 23 de julho de 2022.

C - Reajuste de preço da oferta contratada em prazo inferior a 12 (doze) meses

3.22. De acordo com o item 8.10 do Relatório de Fiscalização nº 27/2024/GR04FI3/GR04/SFI (12430148), após a fiscalização questionar a Prestadora sobre como era realizada a contagem de tempo para o reajuste, ela respondeu que considerava a data da contratação do plano/produto. Desse modo, segundo a Claro, a contagem de tempo seria individualizada.

3.23. Entretanto, a fiscalização observou os regulamentos das ofertas (11771862), transcrevendo em seu relato alguns trechos do anexo Mensalidade (13346061):

8.10.3.1. Regulamento da oferta do SCM:

"3.1 Os valores máximos vigentes do Plano poderão ser reajustados pelo IGPM ou em sua falta por outro índice oficial em vigor, na periodicidade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação do Plano à Anatel. Os valores promocionais poderão ser alterados a qualquer momento, mediante comunicado prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, nos termos da regulamentação em vigor, respeitados os valores máximos dos Planos apresentados na Anatel e constantes do Sumário e Termos e Condições de Uso do Plano."

8.10.3.2. Regulamento da oferta do SMP:

"3.2 Os valores vigentes (sem promoção) constantes do item 1. e subitens acima poderão ser reajustados na periodicidade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação do Plano à Anatel pelo IGP-DI ou, em sua falta, por outro índice oficial em vigor, nos termos do Contrato de Prestação do Serviço Móvel Pessoal da Claro." e,

"3.3 Os valores promocionais do item 2. e subitens acima poderão ser alterados, respeitados os valores vigentes (sem promoção): (i) para novas contratações, a qualquer tempo, mediante apresentação das novas condições promocionais à Anatel com antecedência de 02 (dois) dias úteis ao início da Promoção; e/ou (ii) para USUÁRIOS da base ativa, a qualquer tempo, mediante comunicação com 30 (trinta) dias de antecedência."

3.24. Por fim, a fiscalização entendeu que 60 (sessenta) clientes do SMP e 7 (sete) do SCM, participantes da oferta conjunta combo Claro Net Virtua + Serviço Móvel, tiveram as mensalidades reajustadas em prazo inferior a 12 (doze) meses, conforme item 9.1.6.1. do Relatório de Fiscalização nº 27/2024/GR04FI3/GR04/SFI (12430148).

3.25. Por outro lado, por meio do Informe nº 28/2025/CPAE/SCP (13689302), a CPAE entendeu que os reajustes efetuados no período de vigência inicialmente contratado configuram descumprimento ao art. 65 do RGC para os 60 (sessenta) clientes da oferta Claro Pós Conectado 20 GB (10 GB + 10 GB Bônus Combo Multi), ou seja, do SMP. Todavia, em relação aos 7 (sete) clientes do SCM, segundo a CPAE, a empresa conseguiu demonstrar a regularidade na conduta.

3.26. Portanto, entende-se que deverá ser apurado indício de descumprimento ao art. 65 do RGC, em relação a 60 (sessenta) usuários do SMP, entre outubro e novembro de 2022, com cobranças indevidas e possivelmente não ressarcidas, no valor original de R\$ 842,69 (oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), em descumprimento ao art. 85 do RGC.

4. ANEXOS

4.1. Planilha referente aos descontos não concedidos (15138290);

4.2. Planilha de reajustes em prazo inferior a 12 meses (15138299).

5. CONCLUSÃO

5.1. Diante do exposto, propõe-se a instauração de Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado) em desfavor da **Claro S.A., CNPJ nº 40.432.544/0001-47**, prestadora do Serviço Móvel Pessoal (SMP) e do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), para apuração dos seguintes indícios de infração:

Condutas	Dispositivos infringidos	Serviço	Usuários afetados	Duração
Não divulgação adequada da cobrança por visita técnica	Art. 50, IV, do RGC	SMP e SCM	Procedimental	17/06 a 23/07/2022
Reajuste de preço da oferta contratada em prazo inferior a 12 (doze) meses	Art. 65 do RGC	SMP	60	10 e 11/2022
Aplicação incorreta dos descontos previstos em contrato	Art. 74, I, do RGC	SMP	10	01/2022 a 02/2023
Não devolução ou devolução irregular dos valores cobrados indevidamente	Art. 85 do RGC	SMP	70	01/2022 a 02/2023



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Strazzer Vilas Boas, Gerente de Controle de Obrigações de Direitos dos Consumidores**, em 25/02/2026, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Cintia Firenze Ramos, Coordenador de Processo, Substituto(a)**, em 26/02/2026, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **15121797** e o código CRC **11DB94D5**.

Referência: Processo nº 53528.004135/2022-85

SEI nº 15121797